

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2396 -
2406/2535

นายสิน เอี่ยมครอง กับพวก โจทก์
บริษัทแซนเดียชีวเวลรี่ จำกัด ฯลฯ จำเลย
บริษัทแซนเดียชีวเวลรี่ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อ เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอุทธรณ์ในข้อ 3 เป็นการโต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ได้ดำเนินกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลย ซึ่งจำเลยได้ยื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าวไว้แล้ว และนอกจากนี้อุทธรณ์ในข้อ 4 เป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางที่ได้มีคำพิพากษานำพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาว่าด้วยบทบัญญัติการสืบพยานมาวินิจฉัยคดี ซึ่งปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 50-55)

คดีทั้งสิบเอ็ดสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 11

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 30,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 18,000 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 19,500 บาท แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 15,000 บาท แก่โจทก์ที่ 5 จำนวน 15,000 บาท แก่โจทก์ที่ 6 จำนวน 16,500 บาท แก่โจทก์ที่ 7 จำนวน 19,500 บาท แก่โจทก์ที่ 8 จำนวน 19,500 บาท แก่โจทก์ที่ 9 จำนวน 12,000 บาท แก่โจทก์ที่ 10 จำนวน 19,500 บาท และแก่โจทก์ที่ 11 จำนวน 15,000 บาท กับให้จำเลยชำระค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 12,000 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 13,000 บาท แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท แก่โจทก์ที่ 8 จำนวน 13,000 บาท แก่โจทก์ที่ 9 จำนวน 8,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 11 จำนวน 10,000 บาท ค่าขออื่นของโจทก์ทั้งสิบเอ็ดคนนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 40)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้นายพิเชษฐหันทสุขคนธ์ ทนายจำเลยถอนตัวจากการเป็น ทนายความเพราะตัวความไม่ทราบเหตุการณ์ถอนตัว อันเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 65 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ชอบแล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า เป็นคำสั่งไม่ชอบ ควรให้เลื่อนคดีไปเพื่อสอบถาม ข้อเท็จจริงจากตัวความก่อนจึงเป็นอุทธรณ์ที่โต้แย้งว่า ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจไม่ชอบอันเป็นข้อเท็จจริง

ส่วนคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่สั่งดสืบพยานจำเลยปากนายนิวัฒน์จตุพรเจริญและนายชองคีนลี เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่า นายนิวัฒน์ไม่ยอมสืบพยานในวันนั้นแต่จะขอเบิกความเมื่อมีทนายจำเลยคนใหม่ และ นาย ชอง คีนลี ไม่มาศาลเพราะไม่ค่อยสบายทั้งที่เคยแถลงต่อศาลว่า จะมาเบิกความในวันนัดแน่นอน ดังนั้นการสั่งดสืบพยานจำเลย มีลักษณะที่ศาลแรงงานกลาง เห็นว่าเป็นการประวิงคดีจำเลยจะอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งดสืบพยานจำเลยดังกล่าวไม่ชอบยอมเป็นการโต้เถียง คุณพินิจของศาลแรงงานกลางอีกเช่นกัน

อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สุชาติ สุขสมิตร์-ปรีชา ธนानันท์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ